

Honorables Magistrados:
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL, RURAL Y AGRARIA
E. S. D.

REF: ACCIÓN DE TUTELA No. 110010203000 – 202505791 – 00
Mag. Ponente Dr. FRANCISCO TERNERA BARRIOS
ACCIONANTE(S): JAIME HUMBERTO ACUÑA OCAMPO y
WILLIAM IVÁN ACUÑA OCAMPO
ACCIONADO(S): JUZGADO PRIMERO (1) PROMISCOUO DEL CIRCUITO DE
PUERTO LÓPEZ; y TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE VILLAVICENCIO Y META – SALA CIVIL FAMILIA
ASUNTO: RECURSO DE IMPUGNACIÓN CONTRA
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

LEONARDO ANDRÉS HERNÁNDEZ MOTTA, mayor de edad y Abogado en ejercicio domiciliado en Bogotá D.C., identificado como aparece, actuando como apoderado y defensor de los señores **JAIME HUMBERTO ACUÑA OCAMPO** y **WILLIAM IVÁN ACUÑA OCAMPO**, por medio del presente me dirijo a la honorable Corte, para interponer **RECURSO DE IMPUGNACIÓN CONTRA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA**; de fecha once (11) de diciembre de 2025, para que por favor la Honorable Corte se sirva revisar la actuación, y a su vez se haga justicia a favor de mis prohijados, conforme los argumentos que se exponen a continuación:

FUNDAMENTOS Y SUSTENTACIÓN DEL RECURSO:

1. Lastimosamente en este caso, la Corte se ha equivocado en el conteo de términos, a la hora de definir si la solicitud de amparo, ya que contrario a lo que afirma el texto del fallo de primera instancia, la tutela sí fue interpuesta oportunamente, y procedemos a ilustrar el por qué hemos actuado conforme al ordenamiento jurídico.
2. En las pruebas documentales que adjunto, se demuestra que el suscrito litigante radicó la acción de tutela inicial el día catorce (14) de noviembre de 2025, a las cuatro y cincuenta y seis minutos de la tarde (04:56 p.m.), registrada con el número de reparto 3328035.
3. Sin embargo, al hacer la consulta del sistema de justicia siglo XXI para la acción de tutela de la referencia, vemos que el sistema de reparto solo le asignó el proceso a la Corte y al despacho del honorable magistrado, hasta el día veinte (20) de noviembre de 2025, una semana después de la verdadera fecha de radicación de la acción constitucional.
4. En consecuencia, el fallo de primera instancia carece de fundamento, ya que lastimosamente la Corte cometió un error en el conteo de los términos judiciales, y como consta en las pruebas que adjunto, la tutela se interpuso justo antes de que se vencieran los términos estipulados por el principio de inmediatez en las acciones de tutela; raspando, pero en todo caso lo cierto es que la tutela se interpuso a tiempo.

5. Para complementar lo anterior, pese a que el sistema de reparto de las tutelas y habeas corpus me envió el reporte de confirmación de la radicación de la acción constitucional, me he tomado la libertad de solicitarle a los administradores de la plataforma o aplicativo “RECEPCIÓN DE TUTELAS Y HABEAS CORPUS EN LÍNEA”; que me confirmen la información sobre la fecha y hora de la radicación de la acción de tutela, lo cual confirmará que el suscrito apoderado ha actuado dentro del término legal oportuno.

6. Por último pero no menos importante, hago hincapié ante ustedes en que, la acción de tutela interpuesta no es nada caprichosa ni alevosa, sino que se impetró como último mecanismo de defensa ante un perjuicio gravemente inconstitucional, inmediato y irremediable por otros medios; y que además en este caso, tenemos un panorama de violación grave y descarada de los mandatos legales y constitucionales, ya que la parte demandante ha violado el ordenamiento jurídico en gran magnitud al menos dos (2) veces, la primera, al radicar una demanda ejecutiva exigiendo sumas de dinero que legalmente ya se encontraban extintas, y segundo, al haber falsificado documentos para lograr una notificación fraudulenta, y así obtener beneficios jurídicos y económicos totalmente ilícitos; en consecuencia, le imploro y e insisto de manera enérgica, urgente y respetuosa a los honorables magistrados, para que por favor revisen la situación con mucho detenimiento y análisis, dado que ustedes son nuestra última instancia de defensa, en aras de evitar que se sigan cometiendo más injusticias en contra de mis prohijados, máxime cuando las autoridades accionadas han actuado de forma muy sesgada y negligente frente a las injusticias denunciadas.

ANEXOS:

1. Correo electrónico enviado al suscrito apoderado por el sistema de reparto, confirmando fecha y hora de radicación de la acción de tutela.
2. Constancia de radicación de la solicitud de información para confirmar lo alegado, enviada al correo de soporte del aplicativo de recepción de tutelas y habeas corpus.

De los Honorables Magistrados,



LEONARDO ANDRÉS HERNÁNDEZ MOTTA
C.C. No. 80.803.668 de Bogotá D.C.
T.P. No. 199.585 del C. S. de la J.



LEONARDO HERNÁNDEZ <hernandez229abogado@gmail.com>

Generación de Tutela en línea No 3328035

2 mensajes

tutelaenlinea2@deaj.ramajudicial.gov.co <tutelaenlinea2@deaj.ramajudicial.gov.co>

14 de noviembre de 2025 a las 16:56

Para: apptutelasbta@cendoj.ramajudicial.gov.co, hernandez229abogado@gmail.com

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
REPÚBLICA DE COLOMBIABuen día,
Oficina Judicial / Oficina de Reparto

Se ha registrado la Tutela en Línea con número 3328035

Lugar donde se interpone la tutela.
Departamento: BOGOTÁ.
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.Lugar donde se vulneraron los derechos.
Departamento: BOGOTÁ.
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.Accionante: WILLIAM IVAN ACUÑA OCAMPO Identificado con documento: 79291042
Correo Electrónico Accionante : hernandez229abogado@gmail.com
Teléfono del accionante :
Tipo de discapacidad : NO APLICAAccionado/s:
Persona Jurídico: JUZGADO PRIMERO PROMISCO DE PUERTO LOPEZ- Nit: ,
Correo Electrónico:
Dirección:
Teléfono:
Persona Jurídico: TRIBUNAL SUPERIOR DEL META - SALA CIVIL FAMILIA- Nit: ,
Correo Electrónico:
Dirección:
Teléfono:

Medida Provisional: NO

Derechos:

DEBIDO PROCESO,
DIGNIDAD HUMANA,
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,Descargue los archivos de este tramite de tutela aqui:
[Archivo](#)**Cordialmente,**

Consejo Superior de la Judicatura - Rama Judicial Nota Importante:

Enviado desde una dirección de correo electrónico utilizado exclusivamente para notificación el cual no acepta respuestas.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.

Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.

Recepcion Tutelas Habeas Corpus - Bogotá

<apptutelasbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>

14 de noviembre de 2025 a las

17:00

Para: Leonidas Her229 <hernandez229abogado@gmail.com>, Presidencia Sala Casación Civil

<presidenciasalacivil@cortesuprema.gov.co>

ASIGNACIÓN REPARTO SECUENCIA :



Centro de Servicios para los Juzgados Civiles, Laborales y de Familia

SE INFORMA QUE EL ARCHIVO DEL ESCRITO Y LOS ANEXOS FUERON APORTADOS POR EL SOLICITANTE AL DILIGENCIAR LOS DATOS EN EL APLICATIVO

Se advierte que, dada la competencia limitada del grupo de Reparto, se realizó la asignación del mismo, con base en los datos suministrados por el usuario.

El correo del cual se está enviando esta notificación es solo informativo, por lo mismo, cualquier inquietud que se tenga al respecto deberá ser entre las partes y el despacho judicial.



Al Sr. (a). Juez (a):
De manera atenta nos permitimos remitir para su respectivo trámite el presente asunto, el cual se sometió a reparto aleatorio, se adjunta el Acta de Reparto respectiva.



Al Sr(a). tutelante / accionante / usuario(a):
Informamos que su trámite ya está en conocimiento de un juez y en adelante cualquier asunto relacionado deberá ser tratado directamente con el Juzgado asignado.

Atentamente.



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de
Administración Judicial
de Bogotá

GRUPO DE REPARTO

Centro de Servicios Administrativos
Jurisdiccionales para los Juzgados Civiles, Familia y
Laborales



Solo imprimir este mensaje si es necesario.
Recicla y reduce el consumo de hojas.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de

inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.

De: Tutela En Línea 02 <tutelaenlinea2@deaj.ramajudicial.gov.co>

Enviado: viernes, 14 de noviembre de 2025 4:56 p. m.

Para: Recepcion Tutelas Habeas Corpus - Bogotá <apptutelasbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Leonidas Her229 <hernandez229abogado@gmail.com>

Asunto: Generación de Tutela en línea No 3328035

[El texto citado está oculto]



LEONARDO HERNÁNDEZ <hernandez229abogado@gmail.com>

Solicitud de Información y Otros - Reparto de Tutela

1 mensaje

LEONARDO HERNÁNDEZ <hernandez229abogado@gmail.com>

15 de diciembre de 2025 a las 16:06

Para: apptutelasbta@cendoj.ramajudicial.gov.co, soportetutelaenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co

SEÑORES:**DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL****OFICINA DE REPARTO – APLICATIVO O PLATAFORMA****“RECEPCIÓN DE TUTELAS Y HABEAS CORPUS EN LÍNEA” O QUIEN HAGA SUS VECES****E.****S.****D.****REF: SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE INFORMACIÓN Y REPARTO DE ACCIÓN DE TUTELA****SOLICITANTE(S): LEONARDO ANDRÉS HERNÁNDEZ MOTTA, Apoderado de JAIME HUMBERTO ACUÑA OCAMPO y WILLIAM IVÁN ACUÑA OCAMPO**

LEONARDO ANDRÉS HERNÁNDEZ MOTTA, mayor de edad y Abogado en ejercicio domiciliado en Bogotá D.C., identificado como aparece, actuando como apoderado y defensor de los señores **JAIME HUMBERTO ACUÑA OCAMPO (C.C. No. 17.310.188)** y **WILLIAM IVÁN ACUÑA OCAMPO (C.C. No. 79.291.042)**, por medio del presente me dirijo a ustedes, para solicitar la confirmación de la información correspondiente a; fecha exacta, hora exacta y reparto de la **ACCIÓN DE TUTELA**, interpuesta por el suscrito en calidad de apoderado ya citada, contra el **JUZGADO PRIMERO (1) PROMISCOUO DEL CIRCUITO DE PUERTO LÓPEZ**, y el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE VILLAVICENCIO Y META – SALA CIVIL FAMILIA**.

Lo anterior se requiere con urgencia, a efectos de subsanar y corregir la actuación procesal generada a la fecha, ya que lastimosamente la honorable Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil, ha rechazado la tutela interpuesta alegando extemporaneidad, y debo demostrar que la tutela fue interpuesta oportunamente, para evitar consecuencias gravosas para mis prohijados y el suscrito.

Recibiré las notificaciones correspondientes en el correo electrónico hernandez229abogado@gmail.com, y anexo correo de respuesta de radicación de la acción de tutela y el poder especial otorgado.

Cordialmente,

LEONARDO ANDRÉS HERNÁNDEZ MOTTA**C.C. No. 80.803.668 de Bogotá D.C.****T.P. No. 199.585 del C. S. de la J.**

--
LEONARDO ANDRÉS HERNÁNDEZ MOTTA

Abogado Litigante

Carrera 7 No. 12 B - 84, Oficina 904, Edif. DelFerro; Bogotá D.C.

Teléfono Celular 300 4032687.

Correo electrónico: hernandez229abogado@gmail.com



Solicitud Informacion AppTutelas.pdf

930K